

1500099-42.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo de Siqueira Bueno

CONCLUSÃO

Em 02 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500099-42.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500099-42.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo de Siqueira Bueno

CONCLUSÃO

Em 02 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

MARCELO DE SIQUEIRA BUENO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta de 18h00min, no cruzamento da Avenida Luis Possati com a Rua Augusto Bortolacci, e na residência localizada na Rua João Sgarbi nº 157, no Distrito de Tapinas, nesta cidade de Itápolis, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito, para venda clandestina, 141,6 gramas da droga Cannabis Sativa, L., vulgarmente conhecida como Maconha, acondicionada em 07 invólucros plásticos, bem como 1,13 gramas de Cocaína, na forma de crack, acondicionada em 07 invólucros, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 13/14. Laudos periciais nas fls. 77/92.

Citação e intimação à fl. 146.

Defesa prévia ofertada em fls. 131/134.

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 135/137).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pelo reconhecimento da figura privilegiada (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudos toxicológicos (fls. 77/92).

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Pedro Paulo Rodrigues e Wilson Roberto Furlan, Policiais Militares, esclareceram, de modo unânime, que em patrulhamento pelo Distrito de Tapinas, avistaram o réu em conhecido ponto de tráfico. Deliberaram pela abordagem. Em revista pessoal, localizaram uma porção de maconha e 02 (duas) pedras de "crack". Já na residência de Marcelo, próxima ao local, após sua genitora franquear o ingresso dos agentes, encontraram 06 (seis) porções grandes de maconha, 05 (cinco) pedras de "crack" e 02 (dois) rolos de filme plástico, utilizados para embalar tóxicos.

Interrogado, Marcelo confessou a autoria do delito. Disse que pretendia vender parcela do entorpecente. O restante se destinava ao consumo próprio.

Logo, tem-se que a prova amealhada ressaí inequívoca.

A confissão extrajudicial foi ratificada in totum na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, evidenciado o ânimo mercantil, de rigor o édito condenatório, incidindo a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em que pesem as considerações tecidas pelo Ministério Público, trata-se de clara

hipótese de tráfico privilegiado, não sendo Marcelo criminoso nato, profissional, vez que apenas recorreu à mercancia espúria em algumas oportunidades, com o fito de sustentar o próprio vício.

Deveras, o réu é primário, sem qualquer outra passagem criminal, anterior ou posterior ao fato ilícito em exame.

Passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena básica no piso legal.

A confissão espontânea não enseja redução aquém do mínimo cominado em abstrato (Súmula 231 do STJ).

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, fixo, como definitiva, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, estipula-se, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR MARCELO DE SIQUEIRA BUENO à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando o teor da Resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e 149 e ss. da Lei de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, dando conhecimento do resultado deste julgamento.

Itapolis, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA